CUMHURBAŞKANLIĞI İLETİŞİM MERKEZİ'NE (CİMER)

Konu: Kayıt dışı hizmet ve fikir üreticilerini kayda geçirmek için hazırlanan "Bireysel Emek, Hizmet ve Fikrî Üreticilerin Vergilendirilmesi ve Sosyal Güvenlik Muafiyetleri Hakkında Kanun Teklifi" taslağının ilgili makamlara iletilmesi; taslağın tümden reddedilmeyip tadil edilerek değerlendirilmesi

Başvuran: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı (kimliğim e-Devlet ile doğrulanmış olup başvuru e-Devlet üzerinden yapılmaktadır)

---

1. Başvurunun özeti

Sayın yetkili,

Yazılım geliştirme, veri işleme, teknik analiz, tercüme, grafik tasarım, dijital içerik üretimi, uzaktan operasyon, sanal asistanlık ve bağımsız teknik montaj ve bakım gibi alanlarda yalnızca kendi emeğiyle, sermaye ve işyeri olmadan hizmet üreten çok sayıda vatandaşımızın, mevcut vergi ve sosyal güvenlik düzeninin getirdiği sabit yükler yüzünden ya kayıt dışı kaldığını ya da faaliyetini bıraktığını görüyorum. Bu soruna çözüm olarak, "Mikro Mükellefiyet" adını verdiğim bir rejim öneren ve on dört maddeden oluşan bir kanun teklifi taslağı hazırladım. Taslağın tamamı, her maddenin gerekçesi, dayandığı kanun hükümlerinin tam metni, mali etki modeli, uygulama tebliği taslağı ve portal, banka ve bildirim ekranlarının taslak tasarımları bu başvurunun ekindedir.

Bu taslağın bir fikir yazısı olarak kalmamasını, uygulanabilir bir metin olmasını önemsedim. Bu yüzden her hükmün karşısına amacını, kapattığı açığı, dayandığı kanun maddesini, kalan riskini ve ölçülebilen yerde hesabını koydum; kendi hesabım olan ve ölçülmemiş yerleri "varsayım" diye işaretledim; okuyamadığım kaynaklara dayandığım yerleri ise açıkça belirttim. Amacım, inceleyecek birimlere araştırma külfeti bırakmamak ve taslağın kabul veya tadil sürecini hızlandırmaktır.

Sizden şunları istiyorum: taslağın, **kanun olarak kabul edilmesi hâlinde uygulanabilecek olgunlaşmış bir hâle getirilmesini**; taslağın ilgili bakanlık ve kurumlara iletilmesini; uygun görülürse bir milletvekiline veya TBMM'nin ilgili komisyonuna teklif olarak sahiplenilmek üzere iletilmesini; taslağın tümden reddedilmeyip madde madde değerlendirilerek kabul edilebilecek kısımlarının alınmasını ve tadil gereken yerlerin gerekçesiyle bildirilmesini; ve modelimdeki ölçülmemiş girdilerin kurumların elindeki verilerle güncellenmesini.

2. Neden CİMER'e başvuruyorum

Anayasa'nın 88. maddesi uyarınca kanun teklif etme yetkisi milletvekillerine aittir. Ben bir milletvekili değilim ve taslağı sahiplenmesini isteyebileceğim, ulaşabildiğim bir milletvekili bulamadım. Anayasa'nın 74. maddesi ve 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun, vatandaşa Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne dilekçe verme hakkı tanımaktadır; TBMM Dilekçe Komisyonu kanunî düzenleme gerektiren başvuruları ilgili üyelere bildirebilmektedir. Ancak TBMM'nin elektronik başvuru sayfasına girdiğimde, tarayıcı ekranında şu hata ile karşılaştım: "An error occurred while processing your request." Hata ekranında "Request ID: da371d9a712e3e458782691bff366ec4" ibaresi görünmektedir. Ekran görüntüsü ekte sunulmuştur. Bu hata sebebiyle başvurumu tamamlayamadım; taslağı Meclis'e

ulaştırabileceğim bir yol bulamadığım için, vatandaşın devlete iletebildiği en yetkili kanal olan CİMER'e başvuruyorum.

Bu başvuruda amacım, kamu kaynağı veya kişisel bir menfaat talep etmek değildir. Bir kanun teklifi hazırlayabilecek mali ve teknik imkânı olmayan bir vatandaşın, sorunu ve önerdiği çözümü, hesapları ve belgeleriyle birlikte yetkili makamların önüne koymasıdır.

3. Tespit ettiğim sorun

Bir hizmet üreticisi bugün fatura kesebilmek için şunlarla karşılaşıyor:

1. **Adres, ruhsat ve kayıt şartları.** Fiziki bir işyeri gerektirmeyen, dizüstü bilgisayarla çalışan kişiden bile işyeri adresi bildirmesi, kira sözleşmesi ibraz etmesi, ruhsat alması ve meslek odasına kaydolması beklenmektedir (213 sayılı Vergi Usul Kanunu m.153, 156, 157 ve 172 ile 3572 sayılı Kanun çerçevesinde).
2. **Sabit maliyet.** Hiç gelir elde etmediği aylarda bile serbest muhasebeci mali müşavirle sözleşme, aylık muhasebe bedeli ve maktu damga vergisi içeren beyanname yükümlülükleri doğmaktadır.
3. **Sosyal güvenlik.** Mükellefiyet tesis edilince adına 5510 sayılı Kanun m.4/1-(b) uyarınca 4/b sigortalılığı başlamakta ve asgari tutar üzerinden prim tahakkuk etmektedir. 2026 brüt asgari ücreti (33.030 TL) ve prim oranları üzerinden bu yük aylık 11.808,23 TL, yıllık 141.699 TL'dir. Öğrencilerin ve hak sahibi çocukların mevcut sağlık sigortası haklarının bu süreçte kesilme riski vardır.
4. **Sosyal yardımların kesilme riski.** Küçük tutarlı bir gelir, burs, öğrenim kredisi, yurt hakkı, yetim ve ölüm aylığı, nafaka ve aile yardımı gibi hakların sorgulanmasına yol açabilmektedir.

Sonuç, ikincil kaynaklardaki rakamlara göre (TÜİK verisine dayanan TEPAV aktarımı: 2024 son çeyrekte 8,6 milyon kayıt dışı çalışan, yüzde 26,3 oran; DİSK-AR aktarımı: 2025'te geniş tanımlı genç işsizliği yüzde 38,3) geniş bir kayıt dışı alandır. Bu rakamları ikincil aktarım olarak belirtiyorum; ham verilerini ben görmedim. Bu alanın TL büyüklüğünü ise ölçen güvenilir bir kaynak bulamadım ve taslakta uydurma bir rakam kullanmadım.

4. Önerdiğim çözüm

Taslak, ticareti değil, sermayesiz **hizmet ve fikir** üretimini kapsıyor. Mal alıp satmak, dropshipping, gayrimenkul, taşıt, komisyonculuk, kumar ve benzeri alanlar kapsam dışıdır. Başlıca hükümler şunlardır:

1. **Kapsam ve tavan (Madde 1).** Yıllık gayrisafi hasılatı, iki aylık brüt asgari ücretin on iki katı olan 24 brüt asgari ücreti (2026 için 792.720 TL) aşmayan, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler. Yabancı uyruklular kapsam dışıdır ve genel hükümlere tabidir. Maaşlı çalışan isterse tescil olabilir; tescili seçmemişse ona mikro muamelesi yapılmaz.
2. **Hasılat yoksa yük yoktur.** Maktu vergi, gelirden bağımsız sabit prim, zorunlu muhasebeci ve işyeri şartı kaldırılır. Vergi, yalnızca hasılat doğduğunda ve tahsil edildiği anda alınır.
3. **Nihaî tevkifat.** Tevkifat, gayrisafi hasılatın yüzde on üç virgül beşidir (%13,5), tek oranla; kümülatif hasılata göre artmaz, gider tenzili ve gider belgesi yoktur. Oran kanunda alt sınır %13,5 ve üst sınır %27 olarak yazılıdır ve Anayasa'nın 73. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca bu sınırlar içinde Cumhurbaşkanı kararıyla değiştirilebilir;

sebebi, mali modelin kötümser senaryosunda %13,5'in açık vermesi, %27'nin dengelemesidir (Bölüm 6).

4. **Kurumsal alıcı güvencesi.** Alıcı şirket, tevkifatı Hazine'ye aktarmadan faturayı gider yazamaz. Otuz ila doksan gün vadeli ödemede alıcı, elektronik teminatla "Vadeli Tevkifat Senedi" düzenleyebilir; vadesinde ödenmezse gider indirimi iptal edilir, vergi alıcıdan tahsil edilir ve ceza alıcıya kesilir. Mükellef bundan sorumlu tutulmaz.
5. **Münhasır hesap ve otomatik tevkifat.** Tüm tahsilat mükellef adına açılan tek bir hesaba yapılır; nihaî tüketiciden ve platformlardan tevkifat bankada otomatik kesilir. Banka gerekçesiz hesap açmayı reddedemez, hesap açılış ve işletim ücreti alamaz.
6. **Adres, tebligat ve belge.** İşyeri ve oda kaydı yerine e-Devlet kimliği ve UETS adresi geçerlidir; PTT, adresi olmayan mükellefe ücretsiz adres tahsis eder. Portal, karekodlu bir Mikro Mükellefiyet ve Muafiyet Belgesi üretir. Fatura, e-Devlet veya mobil onayla, mali mühür ya da donanım gerekmeden kesilir.
7. **Sosyal güvenlik.** Bu faaliyet sebebiyle zorunlu 4/b sigortalılığı doğmaz ve sabit prim yükü kalkar; yerine gelire bağlı prim alınır: aylık net geliri brüt asgari ücretin üçte biri olan geçim haddini (11.010 TL) aşmayan aydan prim alınmaz, aşan gelirde prim gelirle orantılı artar ve brüt asgari ücretin altı katında (198.180 TL) tam prime (11.808,23 TL) ulaşır; prim tevkifatla birlikte tahsilat anında kesilir ve ödenen prim tam prime oranı kadar gün sayılarak 4/b sigortalılık süresine eklenir (m.51); isteyen m.50 uyarınca ayrıca isteğe bağlı sigorta da yaptırabilir; 4/b için emeklilik 9000 prim günü ve kadın 58, erkek 60 yaş şartına bağlıdır (m.28), yılda 12 ay prim ödeyen 25 yılda hak kazanır. Öğrencinin ve hak sahibinin sağlık sigortası kesilmez. Tevkifatın yüzde üçü, aksi bildirilmedikçe katılım esaslı (faiz içermeyen) bireysel emeklilik fonuna aktarılır ve Devlet katkısı eklenir. Yıllık hasılatı tavanın en az yarısına ulaşanlar için doksan günlük prim ödeme süresi sayılır ve bu primi Hazine karşılar.
8. **Sosyal haklar.** Burs, kredi, yurt, yetim aylığı, nafaka, aile yardımı ve benzeri hakların bu statü sebebiyle kesilmesi yasaklanır; muhtaçlık ve gelir eşiği tespitinde bu hasılat sürekli gelir sayılmaz.
9. **Faizsiz finansman.** Faiz içermeyen, kâr-zarar ortaklığına veya mal ve hizmet alım satımına dayalı finansmana KGF kefaleti sağlanabilir; kefalet için mükelleften komisyon alınmaz. Faizli borç ve faizli borca kefalet yasaktır.
10. **İtiraz ve yargı yolu.** Otuz günlük itiraz, çok kanallı başvuru (dijital imkânı olmayanlar için PTT, vergi dairesi, muhtarlık, nüfus müdürlüğü), Mikro Üretici Dijital Hakem Heyeti ve vergi mahkemesinde harçsız, ivedi yargı. Algoritmik denetim yalnızca işaretler; kapatma veya ceza insan incelemesinden sonra verilir; yanlış pozitif oranı her yıl ilan edilir.
11. **Kişisel veriler.** Veriler takma adlaştırılır ve yalnızca Türkiye'deki kamu veri merkezlerinde tutulur; ihlal hâlinde TCK m.135-140 uygulanır.
12. **Eşit giriş (Madde 1 (p)).** Halen kayıtlı mükellef ve halen 4/b sigortalı olanlar da yeni girenlerle aynı şartlarla rejime girer; eski ve yeni arasında yük, hak, kapı veya bekleme farkı yoktur.
13. **Diğer.** Sistem entegrasyonu için en çok altı ay geçiş (Geçici Madde 1).

4-A. Başlıca hükümlerin gerekçesi

Neden tevkifat ve tahsilat anı? Sermayesiz üreticinin en büyük korkusu, henüz tahsil etmediği bir alacak için vergi veya prim borçlanmasıdır. Teklifte bedeli tahsil edilmemiş

faturada tevkifat borcu doğmaz; mükellef bunu portalda "tahsil edilmedi" diye işaretleyebilir. Vergi, paranın hesaba girdiği anda ve önceden belli bir oranla alındığı için üretici belirsizlikle karşılaşmaz, devlet ise vergiyi tahsilat anında güvenceye alır.

Neden düz oran ve neden gider yok? Sektöre göre değişen oranlar ve belge yükü küçük üreticiyi muhasebeciye mecbur bırakır; tek oran ve gider tenzilinin olmaması belge yükünü tamamen kaldırır. Bunun bedeli, gideri hasılatın büyük kısmına varan üreticinin etkin vergisinin yüksek olmasıdır (hasılat 100, gider 90 iken tevkifat 13,5, kâr 10); bu bedeli açıkça belirtiyorum. Kümülatif kademe de yoktur; çünkü hasılatı kimliklere bölmenin vergi avantajını doğurur.

Neden tavan 24 brüt asgari ücret? Tavan, rejimin "mikro" kalmasını sağlar; aşıldığında mükellef, aşıldığı tarihi izleyen ay başından itibaren genel hükümlere geçer, o güne kadarki tevkifat nihaî sayılır ve geriye dönük ceza veya tarhiyat uygulanmaz. Tavanı aşıp ertesi yıl altına düşenler, yeniden başvurabilir; kendi isteğiyle çıkanlar ise bir sonraki takvim yılı sonuna kadar yeniden giremez. Tavan, yıl içinde asgari ücret artarsa o yılın en yüksek brüt asgari ücretine göre hesaplanır; böylece enflasyon karşısında erimez.

Neden e-Devlet ve UETS adresi? 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 7/a maddesi uyarınca gerçek kişiler için elektronik tebligat yalnızca talep hâlinde başlar. Teklif, mikro mükellef tescilini bu talep sayar ve PTT'ye adresi olmayan mükellef için ücretsiz adres tahsis etme görevi yükler. Böylece adresi, kirası ve ikametgâhı olmayan bir öğrenci de yasal tebligat adresine sahip olur.

Neden resen 4/b sigortalılığı doğmaz ve prim neden gelire bağlıdır? Mikro mükellefiyet tek başına resen 4/b sigortalılığı başlatırsa, hak sahibi olarak sağlık sigortasından yararlanan öğrencinin veya çocuğun hakları kesintiye uğrayabilir ve gelirden bağımsız sabit prim sermayesiz gencin önünde bir engel olur. Teklif bu yükü kaldırır; yerine geliri geçim haddini aşan ay için gelirle orantılı prim koyar. Tam primin hangi gelirde alınacağı simülasyonla seçilmiştir: sermayesiz genç modelinde tam primin açık firma oranını ve geçim oranını sıfırdan ayırt edilemeyecek kadar küçük etkilediği en küçük eşik, brüt asgari ücretin altı katıdır. Maaşlı çalışan isterse mikro mükellef olabilir; seçmemişse ona mikro muamelesi yapılmaz.

Neden banka hükümleri? Küçük üreticinin en sık karşılaştığı sorunlardan biri, hesabına gelen paranın bloke edilmesi veya hesabın gerekçe gösterilmeden kapatılmasıdır. Teklif, Kanun ve ceza muhakemesi tedbirleri dışında blokeyi yasaklar, haczin yalnız tevkifat ayrıldıktan sonraki bakiyeye uygulanmasını öngörür ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu'nun 82. maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde zaten haczedilemez sayılan, sermayesinden ziyade bedenî çalışmasına dayanan borçlunun mesleğini sürdürmesi için gerekli eşyayı (bilgisayar, yazılım, teknik donanım) açıkça bu kapsamda sayar.

Neden platform ve ihracat hükümleri? Gelir Vergisi Kanunu'nun 94. maddesinin 19 numaralı bendi, elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcılarına ödeme yaparken vergi kesintisi yükümlülüğü getirmiştir. Platformdan satış yapan bir mikro mükellef, belgesini ibraz ederse yalnızca bu teklifin tevkifatına tabi olur; böylece hem mükerrer kesinti hem de düşük platform oranıyla vergiden kaçınma önlenir. Yurt dışına hizmet satanlar için ise bedelin döviz olarak geldiği ispatlanır ve tevkifat transfer anında kesilir; yabancı müşteriden IP kaydı veya e-posta arşivi istenmez.

5. Suistimale karşı aldığım önlemler

Böyle bir rejimin istismar edilebileceğini biliyorum ve riskleri sıfırlayamayacağımı düşünüyorum; ancak azaltmak için şu hükümleri koydum:

1. **Bordro kalkanı ve tek müşteri sınırı.** Son iki yılda hizmet akdiyle çalışılan işverene ve ortaklıklarına fatura kesilemez; yıllık hasılatın yüzde altmışından fazlası tek müşteriden elde edilemez (mükellefiyetin ilk yılında ve hasılatın altı aylık asgari ücreti aşmadığı hâllerde bu sınır uygulanmaz). Böylece ücretin fatura kılığına sokulması engellenir.
2. **Düz oran.** Oran arbitrajı ve hasılatı kimliklere bölmenin vergi avantajı yoktur; tavan ve ilişkili kişi toplulaştırması ise bölme yoluyla tavanın çoğaltılmasını sınırlar.
3. **Geri akış karinesi.** Ödemeyi yapan alıcıya, ortak veya yöneticilerine ya da hısımlarına doksan gün içinde ödemenin yarısından fazlası geri dönerse hizmetin gerçekte yapılmadığına dair aksi ispat edilebilir karine doğar; gider indirimi askıya alınır.
4. **Kimlik ve hesap tekliği.** Bir kişi için tek tescil ve tek hesap; hesabın veya kimliğin başkasına kullandırılması hâlinde tescil iptali ve üç yıl yeniden tescil yasağı.
5. **İnceleme askısı.** Hesaba kısa sürede olağan gelirin çok üstünde giriş olursa hesap kapatılmaz, tutar on beş gün askıya alınır ve mükelleften gelir kaynağı beyanı istenir; belge verilmezse 5549 sayılı Kanun kapsamında bildirim yapılır.
6. **Hizmet ihracı doğrulaması.** Döviz intikali, dekont, sözleşme veya iş emri ile ispat; göndericinin kimlik ve ülke bilgisinin portala aktarılması; paranın on beş gün içinde göndericiye geri gönderilmesi hâlinde işlemin ihracat sayılmaması.
7. **Hısım toplulaştırması ve alıcı yoğunluğu taraması.** İkinci dereceye kadar hısımlar aynı alıcıdan tavan bakımından tek mükellef gibi değerlendirilir; aynı alıcıya aşırı sayıda mikro fatura düzenlenmesi risk analiziyle taranır.
8. **Donanım KDV mahsubunda sınırlar.** Mahsup yalnızca e-faturayla, seri numarası belirtilmiş cihaz için ve yıllık tevkifatın yüzde ellisine kadar yapılır; iki yıldan önce elden çıkarılırsa geri alınır.
9. **Negatif liste.** Ticari alım satım, komisyonculuk, kumar ve benzeri alanlar rejim dışıdır.

Bunlar riski sıfırlamaz. Kalan riskler (örneğin hısım olmayan kişilerle kurulan organize şebekeler ve sahte hizmet ihracının fiilî ifasının denetlenememesi) ekteki taslağın risk cetvelinde açıkça yazılmıştır.

6. Mali etki: dürüst sonuç

Mali etkiyi hesaplayan bir model kurdum (Python ve Excel). Model; hasılat dağılımını, düz tevkifatı, bireysel emeklilik katkısını ve Devlet katkısını, doksan günlük prim hibesini, donanım KDV mahsubunu, KGF maliyetini, sahte fatura sızıntısını, PTT ve bilgi işlem giderlerini ve en önemlisi **yutulmayı** (halen vergi ve prim ödeyen kişilerin bu rejime geçerek ödemelerini azaltmasını; baskın kalem 4/b priminin kaybıdır) birleştirir. Girdilerin çoğunu ölçemedim; bunlar varsayımdır ve ekteki tablolarda tek tek işaretlenmiştir. Her parametrenin tek tek değişimine göre sonuç tabloları da ekte verilmiştir.

Sonuç (dördüncü yıl, genel devlet = Hazine ve SGK, %13,5 oranda, gelire bağlı primle): kötümser senaryo eksi 2,05; orta senaryo artı 1,64; iyimser senaryo artı 26,56 milyar TL. Orta senaryoda beş yıllık bugünkü değer yaklaşık artı 4,7 milyar TL'dir. Yani **kötümser senaryoda devlet zarar eder** ve bunu saklamıyorum.

Çare olarak gördüğüm yol. (1) Oran kanunda %13,5 ile %27 arasında yazılmıştır; kötümser senaryo oran %26,1 olunca dengelenir, %27'de artı 0,14 milyar TL olur. (2) Gelire

bağlı prim, orta senaryoda net etkiyi 0,40'tan 1,64 milyar TL'ye çıkarır. (3) Maaşlı çalışanın rejime girebilmesi orta senaryoda yaklaşık 1,24 milyar TL bedel getirir; bu bedeli maaşlı payının (orta senaryoda yüzde 20) ölçülmemiş varsayım olduğunu belirterek yazıyorum.

En büyük açık risk. Halen kayıtlı olanların topluca rejime geçmesidir (modelde s): hepsi geçse üç senaryo da olumsuzdur. Bu payı, maaşlı çalışanların payını ve gelire bağlı primin tahsil oranını ölçemedim; Sosyal Güvenlik Kurumu ve Gelir İdaresi verisiyle ölçülmesi gerekir. SGK'nın eski 4/b prim tahsil oranını da yoklayamadım (modelde %80 varsayımıdır).

Bu yüzden şunu demiyorum: "Hazine'ye net katkı sağlar." Doğru ifade şudur: "Orta ve iyimser senaryoda modelde net etki pozitiftir; kötümser senaryoda olumsuzdur ve oran sınırı ile prim sürdürme payına bağlıdır; bu girdilerin SGK ve Gelir İdaresi verisiyle ölçülmesi gerekir."

Bedel. Eski ve yeni arasında prim farkı yoktur (eşit giriş); fakat devletin eski sabit prim gelirinin bir kısmı gelire bağlı primle yerine konur. Aile bireyi adına tescil gibi dolaşma yolları olabilir; modelde yer almamaktadır.

Modelde yer almayan etkiler: kayıt dışılığın kayda geçmesinin tüketim ve diğer vergilere dolaylı etkisi, çalışanların emeklilik hakkı kazanımının gelecekteki yükü, denetim maliyeti ve vergi anlaşmaları. Ayrıca 5018 sayılı Kanun'un 14. maddesi Anayasa Mahkemesi'nce iptal edilmiş olduğundan teklif, yasal bir mali yük raporu şartına dayanmamaktadır; yine de bütçe birimlerinin kendi aktüeryal çalışmasını yapmasını rica ederim.

6-A. Seçmediğim alternatifler

1. **Maktu (sabit) vergi.** Hasılat olmadığında bile yük doğurduğu ve kayıt dışılığın asıl nedenini yeniden ürettiği için reddedildi.
2. **Basit usul.** Defter ve oda yükünü bırakıyor, işyeri şartı arıyor ve hizmet üreticisinin özelliklerine uymuyor.
3. **Gelir Vergisi Kanunu'nun mükerrer 20/B maddesini genişletmek.** O madde sosyal içerik üreticileri ve bazı çevrimiçi hizmetler için kurulmuş, kendi şartları ve kapsamı olan bir istisnadır; kapsamı ve şartları farklı olduğu için yeni bir madde (mükerrer 20/E) önerildi.
4. **Muhasebeciyi tümden kaldırmak.** Teklif muhasebeci zorunluluğunu yalnızca tavanın altındaki mükellef için kaldırır; tavanı aşan mükellef gerçek usule geçer ve meslek mensuplarıyla çalışır. Bu nedenle meslek mensuplarının mevcut müşterilerini azaltması beklenmez; ancak bu bir beklentidir ve ölçülmemiştir.
5. **Yabancı uyruklular için aynı rejim.** Anayasa'nın 16. maddesi, temel hak ve hürriyetlerin yabancılar için milletlerarası hukuka uygun olarak kanunla sınırlanabileceğini söyler; yabancıların çalışması ayrıca 6735 sayılı Kanun'un çalışma izni rejimine tabidir. Bu sebeple teklif yalnız vatandaşlara hasredilmiştir; yabancı uyruklular için ayrı bir düzenleme gerekir.
6. **Halen kayıtlı mükelleflere yirmi dört ay giriş kapısı.** Modelde sonucu iyileştiriyordu, fakat dürüst esnafı dışladığı ve eşitliğe aykırı göründüğü için seçilmedi; eşit giriş tanındı ve açığın üst oranla kapatılması öngörüldü.
7. **Sosyal içerik dışı bazı faaliyetleri kapsama almak.** Ticari alım satım, komisyonculuk ve benzeri alanlar, sermayesiz emek tanımına uymadığı ve vergi kaybı riskini artırdığı için negatif listede bırakılmıştır.

7. Hazırlık yöntemi ve sınırlılıklar

Taslağın dayandığı kanun hükümlerinin (193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu, 3065 sayılı KDV Kanunu, 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu, 5510, 5411, 6493, 4632, 5846, 6698, 5549, 3572, 351, 2004, 6098, 5237, 4721, 2577, 3568, 5174, 657, 2022, 4857, 5682, 6183, 6735 sayılı Kanunlar ve Anayasa'nın ilgili maddeleri) metinlerini mevzuat.gov.tr adreslerinden okuyup madde, fıkra ve bent numaralarıyla Delil Eki'nde birebir alıntıladım. Bu okuma sırasında iki hata buldum ve düzelttim: KDV Kanunu 17/4-(a) bendinin 2026 tarihli güncel metni değişmişti; 5018 sayılı Kanun'un 14. maddesi iptal edilmişti. Okuyamadığım dayanakları (örneğin 9284 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'nın resmî metni, Merkez Bankası ücret düzenlemeleri, KGF programı metni, 6362 sayılı Kanun'un 35/A maddesi ve 2828 sayılı Kanun'un ilgili maddesinin tespiti) Delil Eki'nde açıkça "okunmadı" diye işaretledim.

Taslağın önemli sınırlılıkları şunlardır: mali modelin çoğu girdisi ölçülmemiştir; vergi anlaşmalarıyla ilişki ayrıca incelenmelidir; geri akış karinesinin ve kimlik tekliği hükümlerinin eşik değerleri (yüzde elli ve doksan gün gibi) benim tercihimdir, veriyle doğrulanmamıştır; PTT ve bilgi işlem maliyetleri bilinmemektedir; yabancı uyruklu öğrenciler ve mukimler kapsam dışında kaldığı için ayrı bir düzenleme gerektirir. Taslağın hukukî ve fiskal incelemesinin ilgili birimlerce yapılması gerekir. Ben bir hukukçu veya maliye uzmanı olarak değil, bir vatandaş olarak hazırladım; hatalarım olabilir ve bunların gösterilmesinden memnuniyet duyarım.

8. Taleplerim

1. Ekteki kanun teklifi taslağının, Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı ve Hukuk ve Mevzuat birimleri), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Kredi Garanti Fonu ve Posta ve Telgraf Teşkilatı gibi ilgili kurumların kendi alanlarına ilişkin hükümler bakımından değerlendirilmesi için iletilmesi.
2. Taslağın, uygun görülmesi hâlinde, Anayasa'nın 88. maddesi uyarınca teklif yetkisi bulunan bir milletvekiline veya TBMM'nin ilgili komisyonuna, sahiplenilmek ve gerekirse değiştirilerek teklif edilmek üzere iletilmesi. TBMM'nin elektronik başvuru sayfasında karşılaştığım hata sebebiyle bu iletimi kendim yapamadım.
3. **Taslağın tümden reddedilmemesi.** Taslağı oluşturan maddeler birbirinden bağımsız değerlendirilebilir. Tamamı uygun görülmese bile, kabul edilebilir hükümlerin (örneğin UETS adresinin tebligat adresi sayılması, banka hesabı güvenceleri, sosyal hakların statü sebebiyle kesilmemesi, itiraz mekanizması, faizsiz finansman) alınması, değiştirilmesi gereken hükümlerin gerekçeleriyle tadil edilmesi ve kabul edilmeyen hükümler bakımından gerekçenin bana bildirilmesi. Taslakta bir madde veya bent eksik, hatalı ya da uygulanamaz bulunursa, tümünü reddetmek yerine o kısmın düzeltilmesini ya da çıkarılmasını rica ediyorum.
4. Kanun olarak kabul edilmesi hâlinde uygulanabilecek olgunlaşmış bir metnin oluşturulması için taslağın tamamının gözden geçirilmesi ve tadil edilmiş hâlinin tarafıma bildirilmesi. Mali etki modelindeki ölçülmemiş girdilerin (halen kayıtlı mükellef ve sigortalı sayısı ve maaşlı çalışanların payı ve hasılat dağılımı, SGK prim tahsil oranı, sahte fatura oranı, KGF temerrüt oranı, otomatik bireysel emeklilikte vazgeçme oranı, PTT ve bilgi işlem maliyeti) ilgili kurumların verileriyle güncellenmesi. Modelin dosyası ekte olup girdiler değiştirilerek yeniden hesaplanabilmektedir.

5. Başvurumun sonucunun, Anayasa'nın 74. maddesinin ikinci cümlesi uyarınca (kendileriyle ilgili başvurmaların sonucu gecikmeksizin dilekçe sahiplerine yazılı olarak bildirilir), e-Devlet üzerinden yazılı olarak bildirilmesi.

Gerek görülürse her türlü ek bilgi ve belgeyi sunmaya hazırım.

Saygılarımla.

Ekler

1. Kanun teklifi taslağı (gerekçeleri ve madde bazlı delil tablosuyla)
2. Delil Eki (dayanak kanun hükümlerinin tam metinleri ve erişim adresleri)
3. Gelir Vergisi Genel Tebliği taslağı
4. Komisyon paketi (yönetici özeti, soru-cevap rehberi, karşılaştırma cetveli, uygulama akışı)
5. Görsel ek (uygulama ekranı taslakları, şemalar, grafikler ve mali model grafikleri)
6. Mali etki modeli (belge, tek tek parametre tabloları, Excel dosyası ve veri talebi listesi)
7. Kalan tehlikeler defteri
8. TBMM başvuru sayfası hata ekran görüntüsü